

Análisis documental: Ley 1581 de 2012

Proyecto Grupo 04 · Sesión 2 · Actividad 3

1. Documento analizado

Dato	Detalle
Documento	Ley 1581 de 2012, "por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales".
Emisor	Congreso de la República de Colombia.
Fecha	Expedida el 17 de octubre de 2012. Diario Oficial 48.587 del 18 de octubre de 2012.
Fuente consultada	Régimen Legal de Bogotá D. C. (Alcaldía Mayor): alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49981
Consulta	Septiembre de 2026.
Tipo de documento	Norma (sección 3.2 de la guía).

2. Por qué este documento

El acta de constitución ya lo registra como restricción: todo dato personal que el sistema recoja debe cumplir la Ley 1581. El sistema tendrá usuarios (propietario, panadero y cajera) y por eso guardará, como mínimo, sus nombres y credenciales. Si en otra fase se registran clientes, la ley aplica con más fuerza. Una norma no se prioriza ni se negocia, se cumple, y por eso los requisitos que salen de ella van marcados como no negociables.

3. Lectura de los artículos relevantes

Para cada artículo se ubicó el verbo de obligación y el sujeto obligado, el plazo con su unidad y las excepciones, y se redactó el requisito comprobable citando la fuente.

Artículo	Obligación (quién y qué)	Plazo o excepción	Requisito derivado
Art. 9 y art. 4, lit. c	El Responsable del Tratamiento debe obtener la autorización previa e informada del Titular.	El art. 10 lista excepciones (datos públicos, orden de una autoridad, urgencia médica). No aplican a las cuentas de usuario.	RF-DP-01
Art. 12	El Responsable, al pedir la autorización, debe informar la finalidad, los derechos del Titular y su propia identificación y contacto.	Antes de recoger el dato.	RF-DP-02
Art. 17, lit. b, y art. 8, lit. b	El Responsable debe solicitar y conservar copia de la autorización; el Titular puede pedir prueba de ella.	Mientras se conserven los datos.	RF-DP-03

Artículo	Obligación (quién y qué)	Plazo o excepción	Requisito derivado
Art. 8, lits. a, e y f	El Titular puede conocer, actualizar y rectificar sus datos, revocar la autorización y pedir su supresión, y acceder gratis a ellos.	Sin plazo propio; la atención se rige por los arts. 14 y 15.	RF-DP-04
Arts. 14 y 15	El Responsable debe responder las consultas y los reclamos del Titular.	Consultas: 10 días hábiles, prorrogables 5 (art. 14). Reclamos: 15 días hábiles, prorrogables 8 (art. 15).	RF-DP-05
Art. 4, lit. g	El Responsable debe manejar la información con las medidas técnicas, humanas y administrativas necesarias.	Sin plazo.	RNF-DP-06
Art. 5	Define los datos sensibles: los que afectan la intimidad o pueden generar discriminación (salud, origen étnico, orientación política, entre otros).	Sin plazo.	RF-DP-07

4. Requisitos derivados

Código	Requisito	Fuente	Cómo se verifica
RF-DP-01	Antes de crear una cuenta con datos personales, el sistema pedirá al futuro usuario su autorización expresa y registrará la fecha y la forma en que la dio.	Ley 1581, arts. 9 y 4 lit. c	Crear una cuenta de prueba y comprobar que no se puede guardar sin la autorización y que esta queda con fecha.
RF-DP-02	Antes de recoger datos personales, el sistema mostrará la finalidad del tratamiento, los derechos del titular y la identificación y el contacto del responsable (el propietario).	Ley 1581, art. 12	Revisar la pantalla de autorización y comprobar que muestra esos tres elementos.
RF-DP-03	El sistema conservará copia de la autorización de cada usuario mientras tenga sus datos y podrá mostrarla si el titular la pide.	Ley 1581, art. 17 lit. b y art. 8 lit. b	Consultar la autorización de un usuario de prueba.
RF-DP-04	El propietario podrá consultar, corregir y eliminar los datos personales de un usuario cuando este lo pida, y entregarle una copia sin costo.	Ley 1581, art. 8 lits. a, e y f	Ejecutar cada operación sobre una cuenta de prueba.
RF-DP-05	El sistema registrará la fecha de cada consulta o reclamo de un titular y calculará solo su vencimiento, contando únicamente días hábiles: 10 para consultas y 15 para reclamos.	Ley 1581, arts. 14 y 15	Registrar una consulta y un reclamo con una fecha conocida y comparar el vencimiento calculado con el esperado.
RNF-DP-06	Cada usuario entrará con credenciales propias y solo el propietario podrá ver los datos personales de los demás usuarios.	Ley 1581, art. 4 lit. g	Entrar con el perfil de cajera y comprobar que no ve datos personales de otros.

Código	Requisito	Fuente	Cómo se verifica
RF-DP-07	El sistema no tendrá campos para datos sensibles (salud, origen étnico, orientación política, etc.), porque el proyecto no los necesita.	Ley 1581, art. 5	Revisar el modelo de datos y confirmar que esos campos no existen.

5. Cómo se tratan en el backlog

Los siete requisitos se marcan como **no negociables**: vienen de una norma y no de una necesidad expresada por un stakeholder. No se priorizan en la Sesión 4, se cumplen. Cada uno cita su artículo para poder revisarlo.

6. Límites del análisis

- Se analizaron los artículos que aplican a un sistema que guarda datos de sus propios usuarios. No se revisaron las normas que reglamentan la ley.
- Los artículos se leyeron en una sola fuente de consulta, sin contrastarla con el Diario Oficial.
- No es asesoría jurídica: los requisitos deben confirmarse con quien asesore al propietario.